

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

4635/25/פ

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – איסור מינוי אדם שהורשע בעבירת טרור לשר בעל אחריות ביטחונית)

1. תיקון סעיף 6 בחוק-יסוד: הממשלה¹, בסעיף 6(ג)(2), בסופו יבוא:

"(3) לא יתמנה לשר ביטחון, שר לביטחון פנים או שר לביטחון לאומי מי שהורשע באחת העבירות המנויות בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016², וביום מינויו טרם עברו 35 שנים מהיום שבו הורשע."

דברי הסבר

אי אפשר להתעלם מחשיבות ניקיון ידיהם של המכהנים כשרים במשרדים המופקדים על בטחון ישראל. לכן, יש לוודא שהמחזיקים בתיקי הביטחון, התיק לביטחון לאומי או התיק לביטחון פנים, לא יהיו כאלו שהורשעו בעבירות הנכללות בחוק המאבק בטרור. זאת בשל הרגישות וחשיבות התפקידים האמורים, והסמכויות הרבות שמוקנות למחזיקים בתיקים אלה.

נוכח האמור, מוצע לקבוע תנאי כשירות מיוחדים למינוי לשרים המופקדים על התיקים האמורים נוסף על התנאים הקבועים כיום. על כן, מוצע לקבוע כי מי שהורשע באחת העבירות המנויות בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016, ומיום מינויו טרם עברו 35 שנים מהיום שבו הורשע, לא יתמנה לשר בתפקידה האלו. הבחירה בחוק המאבק בטרור, ובחירת קבוע זמן הגדול פי חמישה מהתנאים הקבועים כיום לעבירות לפי תנאי הכשירות, נובע מהאופי המיוחד של העבירות הללו – המצביע על הזדהות ותמיכה בארגון טרור, ובכך בפעולות נגד בטחונה של ישראל ושל כל אזרחיה. הסטנדרט החדש שמבוקש בסעיף זה אמור לסייע ולוודא כי במדינת ישראל מתמנים לשרים האחראיים על בטחון המדינה אך ורק אנשים ראויים לכך, שימלאו את תפקידם ללא ניגודי עניינים, משוא פנים ובצורה הטובה ביותר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

ד' בסיוון התשפ"ד (10.06.2024)